

# 주 의 사 항

1. 제 목 : 계약보증금 징구 부적정
2. 관계기관 : ○○병원
3. 내 용 : ○○병원에서는 '15년 가정친화, 근로자의 날, 생일자 선물을 지급하기 위하여 [표 1]과 같이 계약을 체결하여 직원들에게 지급 하였습니다.

[표 1] '15년 가정친화, 근로자의 날, 생일자 선물 계약현황

(단위 : 천원)

| 계약건명                                    | 계약업체   | 계약금액   | 계약기간                 | 비고 |
|-----------------------------------------|--------|--------|----------------------|----|
| 2015년 가정친화, 근로자의 날, 생일자 선물(세균방망이, 냄비세트) | (주)●●● | **,*** | '15.5.15. ~'15.5.22. |    |
| 2015년 가정친화, 근로자의 날, 생일자 선물(%%%%)        | (주)□□□ | **,*** | '15.5.15. ~'15.5.22. |    |

우리공단 「계약사무규정」 제66조 및 73조에 따르면, 계약담당자는 물품계약을 체결하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 계약체결 전까지 계약금액의 100분의 10이상으로 계약보증금을 납부하게 하여야 하며, 계약금액 3천만원 이하 및 입찰보증금 납부 면제의 경우 또는 이미 도입된 외자시설, 기계, 장비의 부분품을 구매하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다고 규정하고 있습니다.

또한, 계약보증금을 면제 하였을 경우 계약보증금 귀속사유가 발생한 때에는 계약보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납입할 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출 받도록 되어 있습니다.

따라서 계약보증금을 면제하고자 할 경우 관련규정 등을 검토하여 계약보증금 면제 조건에 해당되는지 확인 후 계약보증금 면제 사유에 해당할 경우 계약보증금을 면제하고 계약보증금 지급각서를 징구하여야 합니다.

그런데 ○○병원 계약보증금 납부 현황을 살펴본 결과, ‘15년 가정친화, 근로자의 날, 생일자 선물 지급을 위한 계약을 체결하면서 계약보증금 면제 사유에 해당되지 않음에도 [표 2]와 같이 계약보증금 8,113천원 상당을 면제하고 계약보증금 지급각서만 징구한 사실이 있습니다.

[표 2] 계약보증금 면제 현황

(단위 : 원)

| 계약건명                                    | 계약업체   | 계약금액   | 계약보증금 | 비고   |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------|------|
| 2015년 가정친화, 근로자의 날, 생일자 선물(세균방망이, 냄비세트) | (주)●●● | **,*** | ₩,WWW | 각서징구 |
| 2015년 가정친화, 근로자의 날, 생일자 선물(%%%%)        | (주)☐☐☐ | **,*** | ₩,WWW | 각서징구 |

#### 4. 조치할 사항

##### ○ ▼▼이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.